

1500030-48.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003714/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 15514984 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2003714 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500030-48.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500030-48.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2003714/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 15514984 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2003714 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Fredman

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MARCOS PAULO FREDMAN, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 08h30, na rua Felisbino de Lima, 2089, Vila Patrício, nesta cidade e comarca, o denunciado guardava 133,80g (cento e trinta três gramas e oitenta centigramas) da substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, consistente em sete porções de erva ressequida e de cor esverdeada, tudo para consumo de terceiros, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 20/23 e exame químico toxicológico de fls. 93/95.

Notificado (fls. 110), o réu apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 114).

Recebida a denúncia (fls. 115/116), em audiência, agora o acusado representado por defensor constituído, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 151).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 173/182 e 187/193).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é incontestada frente aos documentos de fls. 13/15, 16/17, 20/23 e 93/95, apresentando a substância apreendida resultado positivo para maconha.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitável.

Na delegacia, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que trabalhava no Supermercado Savegnago, mas foi dispensado e como precisava sustentar sua companheira grávida, em ato de desespero, resolveu vender drogas. Pegou-as com um desconhecido no Jardim Simeone na cidade de Ribeirão Preto e informou que vendia 25 gramas a R\$ 50,00 (cinquenta reais). Em audiência, retratou-se, afirmando que as drogas eram para seu uso. Disse que como estava desempregado e não saía de casa, estava usando cerca de oito cigarros de maconha por dia e que utilizou o dinheiro proveniente do acerto salarial para adquirir os entorpecentes. Afirmou que o dinheiro localizado no guarda-roupas era de seu pai, para pagamento do aluguel. Por fim, aduziu que não foi interrogado na delegacia.

Pouco crível, contudo, sua versão ofertada em Juízo.

É que os investigadores de polícia Guilherme Henrique Bianco de Souza e Hélio Aparecido Gomes relataram que na data dos fatos estavam em diligências para averiguar suspeitos de furto em uma obra e que o suspeito era a pessoa de Marcos Paulo Fredman, que reside na rua Felisbino de Lima, número 2089. Chegando no local, foi feita a vistoria no imóvel e no momento em que procuravam os objetos subtraídos localizaram, no forno do fogão da cozinha, sete porções médias de uma substância esverdeada e ressequida aparentando ser maconha, bem como diversos pequenos sacos plásticos do tipo sacolé. Ainda, no guarda-roupas de Marcos haviam R\$ 650,00. Indagado, Marcos afirmou estar passando por necessidades financeiras e que decidiu traficar drogas em um ato de desespero. Em audiência, o policial Guilherme acrescentou que Marcos declinou que a quantia apreendida pertencia a seu pai, que não estava no imóvel. Confirmou que o acusado confessou que estava praticando a venda de drogas.

De fato, pouco crível que o escrivão de polícia ou os próprios investigadores que efetuaram a prisão do acusado forjariam a versão de seu interrogatório, com detalhes tão específicos, como há quantos meses ele havia sido dispensado do emprego no Supermercado Savegnago (inclusive mencionado por ele em audiência), nome de sua companheira e o valor pelo qual vendia cada porção, a demonstrar que sua versão é meramente escapista.

Com efeito, de se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, até porque estavam investigando o crime de furto, no qual Marcos era suspeito. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Realmente, pouco crível que o acusado, após ser demitido há oito meses, teria dinheiro suficiente para adquirir mais de 130 gramas de maconha, além de fazer uso de oito cigarros de maconha por dia, estando desempregado e responsável pelo sustento de sua companheira gestante.

Não bastasse, irrelevante o fato dos investigadores de polícia não terem denúncia de que o imóvel funcionava como biqueira, eis que o acusado poderia promover a venda em qualquer outro lugar. Ademais, a venda não é pressuposto para a caracterização do delito. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância. 3. Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado. 5. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Por fim, o acusado não juntou aos autos nenhum documento que comprovasse o alegado recebimento de verbas da rescisão contratual, a demonstrar que tinha condições de adquirir quantidade considerável de maconha para seu alegado uso, nem tampouco que

os R\$ 650,00 pertenciam a seu pai, a corroborar a origem espúria do dinheiro, proveniente da venda de drogas

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu é primário, contudo, não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, eis que claramente se dedica a atividades criminosas, já que respondeu a processo de receptação, no qual condenado (autos no 1500951-79.2021.8.26.0196, em tramite perante este Juízo e no qual foi proferida sentença de condenação, ainda que pendente de recurso); quatro meses após ser beneficiado com a liberdade provisória em habeas corpus, foi preso em flagrante pelo crime de furto qualificado, no qual condenado, sentença com transito em julgado; responde a outro processo por furto que se encontra suspenso em virtude de não ter sido localizado e em 26/11/2021 foi surpreendido com grande quantidade de drogas enquanto policiais averiguavam denuncia de ocorrência do denominado "Tribunal do Crime" (autos no 1505632-92.2021.8.26.0196, em tramite perante a Egrégia 1ª Vara Criminal local).

Soma-se a isso a relevante quantidade de maconha - 133,80 gramas - a demonstrar que não se trata de traficante de primeira viagem.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, em que pese a menoridade, mantenho-a no mínimo, dada a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Ausentes causas de aumento ou diminuição.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra MARCOS PAULO FREDMAN, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da pena corporal, o qual reputo adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Concedo o apelo em liberdade.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, pois proveniente do tráfico.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA